

1524407-30.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2296832/2019 - 99º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524407-30.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524407-30.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2296832/2019 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 7929445 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 3401/19/372 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 2296832 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 3401/19/372 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 2296832 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 3401/19/372 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 2296832 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 3401/19/372 - 99º D.P. CAMPO GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN FILIPE BARBOSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de LUAN FILIPE BARBOSA DA SILVA porque teria cometido o crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com o art. 1º, da Lei nº 11.464/07. Consta da exordial acusatória que no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 14h, numa viela situada na Rua Cônego Antônio Pinto, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo e tendo em depósito, para fins de tráfico, 46 (quarenta e seis) porções de cocaína e 38 (trinta e oito) de "maconha",

substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com legislação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 90/92. A denúncia foi recebida (fls. 66/67), providência ratificada a fls. 118. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 99), ofertou defesa preliminar (fls. 109). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas, sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A DPE por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do réu subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No mérito impõe-se a procedência integral desta ação penal. O policial civil Mario informou ter ido ao local dos fatos, uma viela situada na entrada de uma favela conhecida por ser ponto de comércio de drogas, embarcado em viatura descaracterizada. Afirmou que permaneceu observando o réu, que até então desconhecia, pessoa que entrava e saía da viela, indo até uma “caixa de luz” instalada numa residência, após trocar algo com duas ou três vezes que o procuravam, atividade típica da venda de drogas. Afirmou que após abordar o réu encontrou, no referido local, uma pochete contendo mais de vinte porções de “maconha” e mais de vinte de cocaína, além de cerca de vinte reais “trocados”. Disse ter o réu admitido que era pago para ali comercializar os entorpecentes. A testemunha Dario confirmou que, durante campanha de cerca de dez minutos, viu o réu vendendo droga a uma pessoa. O réu, ao ser abordado pelo comprador, rumou a uma “caixa de luz”, pegou algo em uma “pochete” e entregou-lhe. O réu de pronto admitiu estar vendendo drogas e disse que trabalhava para terceira pessoa auferindo, por dia de trabalho, trezentos reais. Na referida bolsa havia trinta e seis porções de cocaína e trinta e oito de “maconha”. Interrogado em juízo, Luan Filipe, ao contrário do que declarou na fase policial, negou que tivesse vendendo drogas quando foi preso. Afirmou que havia comprado seis porções de “maconha” para seu consumo e possuía vinte reais. Negou, também, já ter sido condenado duas vezes por tráfico ilícito de entorpecentes. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente demonstradas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame pericial químico-toxicológico (fls. 90/92). A prova testemunhal produzida revelou que os fatos se deram tal como descritos na exordial acusatória. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal, fração mínima ausentes elementos acerca da condição econômica do réu. Em face da reincidência – circunstância agravante que reconheço presente duas vezes na forma genérica com base nas condenações comprovadas a fls. 171/173 – é de rigor a exasperação das penas em um terço: 6 anos, 8 meses de reclusão e 666 dias-multa no piso mínimo unitário legal. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê a alínea “a”, do §2º, do art. 33, do CP em face da reincidência. Defiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR LUAN FILIPE BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33, da Lei nº 11.343/06, às penas de 6 anos, 8 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 666 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Incinerem-se os entorpecentes oficiando-se a unidade policial de origem. Determina-se o perdimento em favor da União dos R\$ 20,00 (vinte reais) auferidos pelo réu com a prática do fato criminoso nos termos do art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP. Determina-se a destruição de bens constritos que não forem passíveis de utilização, seja pelo seu estado de conservação, seja por sua natureza. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA